

1500085-30.2020.8.26.0318

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Ameaça

Magistrado: LUCAS SEMAAN CAMPOS EZEQUIEL

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... ano. Já respondeu processo criminal por furto. No dia dos fatos, estava bêbado e não se lembra do que aconteceu. Não enconstou a mão nela. Deitou, colocou a faca e só acordou com a chegada policial. Não ameaçou ROSELI de morte.

Em relação ao crime de ameaça, não houve testemunhas presenciais e o depoimento da vítima prestado em solo policial não foi confirmado em juízo, razão pela ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos 770, Leme-SP - cep 13610-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500085-30.2020.8.26.0318 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500085-30.2020.8.26.0318

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Ameaça

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2023324/2020 - DEL.POL.LEME, 9688412 - DEL.POL.LEME, 538/20/807 - DEL.POL.LEME, 2023324 - DEL.POL.LEME, 538/20/807 - DEL.POL.LEME, 2023324 - DEL.POL.LEME, 538/20/807 - DEL.POL.LEME

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICARDO APARECIDO MARQUES

Juiz Substituto: LUCAS SEMAAN CAMPOS EZEQUIEL

RICARDO APARECIDO MARQUES foi denunciado como incurso no artigo 147, "caput," Código Penal, c.c. a Lei nº 11.340/06, porque, segundo a denúncia no dia 26 de janeiro de 2020, por volta das 18h22min, na Rua Guilherme de Almeida, n. 336, Vila Santana, nesta cidade e comarca de Leme/SP, no âmbito das relações domésticas, ameaçou Roseli Silva de Souza, por meio de palavras, de lhe causar mal injusto e grave.

A denúncia foi recebida, o acusado foi citado e apresentou resposta à acusação, não sendo absolvido sumariamente e inaugurando-se a instrução criminal, ao longo da qual ouviu-se a vítima, interrogando-se o acusado ao final.

As partes manifestaram-se em debates, pugnando o Ministério Público e a Defesa pela

absolvição do acusado.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Eis a síntese da prova produzida em audiência.

ROSELI SILVA DE SOUZA, em juízo, informo que teve um relacionamento com RICARDO por 22 anos. Separaram-se há 7/8 meses. Só tem contato com a filha. Atualmente, não tem mais contato com ele. Ele nunca mais a ameaçou ou procurou. Depois do fatos, reconciliaram-se e, passado algum tempo, voltaram a se separar. No dia dos fatos, ele chegou bêbado em casa, pegou uma faca e disse "você vai ver o que eu vou fazer". Ele, contudo, deitou e dormiu, com a faca sobre o corpo. Não chamou a polícia. Em dado momento, os policiais apareceram e colocaram a faca em cima do armário. Chamou a polícia em outra ocasião; não foi neste dia. Não estavam realizando uma confraternização. Ninguém viu ele mostrando a faca, pois isso ocorreu no interior da casa.

RICARDO APARECIDO MARQUES, em seu interrogatório, disse que tem uma filha de 22 anos. Trabalha em produção de laranja. Estudou até o terceiro ano. Já respondeu processo criminal por furto. No dia dos fatos, estava bêbado e não se lembra do que aconteceu. Não enconstou a mão nela. Deitou, colocou a faca e só acordou com a chegada policial. Não ameaçou ROSELI de morte.

Em relação ao crime de ameaça, não houve testemunhas presenciais e o depoimento da vítima prestado em solo policial não foi confirmado em juízo, razão pela qual impõe-se a absolvição do réu, nos termos do art. 386, VII do CPP.

Com efeito, os elementos informativos da fase inquisitorial não foram judicializados, nos termos do art. 155, do CPP, o que leva a incerteza condenatória, sob pena de violação dos princípios do contraditório e ampla defesa. E, como é sabido, o édito condenatório deve basear-se no conjunto probatório que, por sua vez, deverá ser harmonioso e seguro na descrição do fato típico. Caso contrário, de rigor a absolvição, ainda que se corra o risco de presentear aquele que, em verdade, merecia condenação, mas que tem a seu favor princípios constitucionais que hão de ser respeitados.

Segundo Heleno Cláudio Fragoso: "Não é possível fundamentar sentença condenatória que não conduz à certeza. Esse é um dos princípios basilares do processo penal em todos os países democráticos. A condenação exige a certeza e não basta, sequer, a alta probabilidade, que é apenas um juízo de incerteza de nossa mente em torno da existência de certa realidade" (Jurisprudência Criminal, Editora Forense, 4ª edição, página 506). E ainda no dizer de Fernando Capez: "A dúvida sempre beneficia o acusado. Se houver duas interpretações, deve-se optar pela mais benéfica, na dúvida, absolve-se o réu, por insuficiência de provas" (CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal 9. Editora Saraiva. p. 39).

Assim, à luz do quadro probatório coligido aos autos, não há provas suficientes para condenação, na linha das alegações finais do órgão acusatório. Daí porque é o caso de absolvição por falta de provas, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal (CPP).

Ainda que se reconheça a aplicabilidade do disposto no art. 385 do CPP, a discordância quanto ao pleito do titular do ação penal deve ficar restrita a hipóteses excepcionais, o que não se verifica no caso em tela.

A propósito, cabe citar julgado do Supremo Tribunal Federal:

AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. CRIME DO DECRETO-LEI Nº 201/67. EMPREGO IRREGULAR DE VERBAS PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE PROVAS DA OCORRÊNCIA DO FATOS. ABSOLVIÇÃO REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. As provas produzidas sob o contraditório demonstram que servidor público ocupante de cargo em comissão, nomeado pelo réu, dividiu seu salário com terceiro, que não integrava a Administração Pública Municipal. 2. Contudo, a própria Procuradoria-Geral da República sustenta que a prova produzida não foi suficiente para demonstrar que a ordem de divisão dos valores tenha partido efetivamente do réu e, por essa razão, requer a sua absolvição. 3. Nesse tipo de delito costuma haver um pacto de silêncio entre os envolvidos, todos beneficiados pela ilicitude. Por essa razão, no mais das vezes, o crime será provado por meios indiretos. 4. O art. 385 do Código de Processo Penal permite ao juiz proferir sentença condenatória, embora o Ministério Público tenha requerido a absolvição.

Tal norma, ainda que considerada constitucional, impõe ao julgador que decidir pela condenação um ônus de fundamentação elevado, para justificar a excepcionalidade de decidir contra o titular da ação penal. No caso concreto, contudo, as parcas provas colhidas pela Procuradoria-Geral da República são insuficientes para justificar a aplicação da norma excepcional. 5. Absolvição por não haver prova da existência do fato (CPP, art. 386, II). (AP 976, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 18/02/2020, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-087 DIVULG 07-04-2020 PUBLIC 13-04-2020)

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido da ação penal para ABSOLVER o acusado RICARDO APARECIDO MARQUES, qualificado nos autos, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal.

Transitada em julgado, certifique-se.

Oportunamente, peça-se certidão de honorários à ilustre advogada para fins do convênio de assistência judiciária com a Defensoria Pública.

Observadas as formalidades, arquivem-se os autos.

Sentença publicada em audiência.

Leme, 23 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA